

来源于公有领域，创作者如果通过对这些元素进行独特的选择、安排、组合或以新的表现形式呈现，使得最终作品展现出超出原有元素简单叠加的个性特征和创造性，即可认为该作品具有独创性，从而成为受版权保护的新作品。因此，裁判的关键在于创作过程中是否加入了足够的原创性劳动，使作品形成了区别于原公有领域元素的新的表达形式。在裁判采用公有领域元素创作的图案是否具有独创性时，应考虑以下几个方面：

第一，独创性的标准。法院应遵循公共领域保留的认知视角与原则，追溯独创性从无到有的生成路径。作品与公有领域元素的关系也是判断独创性的重要方面。如果作品仅仅是对公有领域元素的简单堆砌或复制，而没有形成新的、具有独创性的表达，那么该作品不应被认为具有独创性。

第二，公有领域元素的使用。在判断利用公有领域元素创作的作品时，需要全面考察这些元素在具体布局、形态等方面的运用。既要考察整体的、立体的视觉效果，也要考察局部的细微的异同点。作品中含有大量属于公有领域的元素，那么对这些作品的独创性要求应适度提高。

第三，作品的整体视觉效果。法院在裁判时，应注意考察作品的整体视觉效果。应从图案的整体效果出发，而不是单独审视其中的每一个元素。这意味着即使个别元素来自公有领域，整体图案的独创性也可能存在于元素的选择、排列、组合方式，或者在表达上的新颖性。

二、独创性边界：采用汉字元素的陶瓷作品独创性认定

在历史的长河中，随着陶瓷技术的进步以及书法艺术的繁荣发展，陶瓷文字装饰艺术得到了迅猛发展，从单纯记录到以诗词歌赋反映人们的情感价值，再到突破文字独立的格局，将诗、书、画元素相互结合、交相呼应，越发彰显了文字装饰的独特艺术魅力，极大地提高了陶瓷文字装饰的艺术价值和文学内涵。汉字系我国传统的字符，具有记载和表达人们情感价值的多种功能，已被广泛普及发扬和使用。在陶瓷装饰的发展进程中，将文字纹饰运用于陶瓷花面也是由来已久，因此如何认定采用汉字元素的美术作品的独创性，对于审理涉陶瓷著作权纠纷案件具有一定的司法实践意义。

独创性标准的背后是著作权人利益与社会公益的平衡。汉字融入了历代人民的智慧,属于中国传统文化和智慧的传承,在汉字未在字体上进行再创作的情况下,应属于公有领域,社会公众均可使用。然而,汉字是陶瓷装饰艺术发展中的重要组成部分,一些传统汉字形式也依赖于当代艺术来呈现和发展,因此对于采用汉字元素的美术作品的独创性认定时应当同时采用“比例原则”和“整体原则”,即从作品整体出发,考虑作品中汉字元素与创新元素的比例和整体布局。

本案诉争陶瓷装饰花面系由红色“囍”字与红花绿叶组成的图案,“囍”字是我国传统文字字符,在婚嫁等喜庆场合被普遍使用,为避免影响社会公众对公有领域元素的正常使用,应从图案整体出发判断是否具有独创性。本案系列作品中,均是以“囍”字居中,红花绿叶围绕“囍”字散布,其中红花的花瓣及绿叶数量不一,多为三片花瓣三片绿叶,花瓣和叶子的形状均经过艺术处理,花朵中心用白色圆点做花蕊,明显区别于自然界的红花绿叶,将立体瓶身花面展开则可发现经作者艺术化处理的红花绿叶占整体布局的主要部分,与红色“囍”字的组合协调有致,既能体现喜庆的氛围又带有活力的美感,能够让公众感受到该“囍”字与其在公有领域固定的表达方式存在显著差别。因此诉争作品整体设计和布局体现了作者的个性化选择和独立的表达风格,应当作为美术作品受到著作权法的保护。

三、威慑与补偿并重:探究知识产权领域惩罚性赔偿的应用策略

《中华人民共和国民法典》在规定惩罚性赔偿的主观要件时选择“故意”为要件,而《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第二款规定,“本解释所称故意,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意”。为此,有观点指出,虽然《中华人民共和国民法典》规定惩罚性赔偿的主观要件为故意,而《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定为恶意,但是因《中华人民共和国民法典》位阶效力与司法实践中故意与恶意难以区分徒增实践困难等原因,故意与恶意的含义应当作一致性理解。^①为了对加害者提供有效的行为指引,激励人

①林广海、李剑、秦元明：《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》，载《人民司法》2021年第10期。

们采取正确的行为方式，惩罚性赔偿在以填平性赔偿予以恢复的实际损害为适用前提的情况下，还可苛责以超出实际损害的赔偿。正如朱广新教授所提出的，“实质上，惩罚性赔偿是公私法二分体制下私法机制执行由公法担当的惩罚功能的特殊惩罚制度，其适用应以公法上惩罚制度秉持的理念与原则为指导，无法奉行传统损害赔偿法的基本原则”。^①在此语境下，惩罚性赔偿表达了对严重不法行为的道德谴责。

对于被诉侵权人是否应当承担惩罚性赔偿，应当从其行为是否具有侵权故意以及侵权情节是否严重两个方面进行认定。⁽¹⁾直接故意。故意是指行为人预见到自己的行为会导致某一损害后果而希望或者放任该后果发生的一种主观心理状态。而作为惩罚性赔偿的主观要件只能是直接故意，即行为人不仅明知侵权行为会对权利人造成损害结果，还带有对攀附权利人商誉、谋取不当利益的积极追求。^②(2)情节严重。现行法律均以“情节严重”作为知识产权惩罚性赔偿适用客观要件，一般来说侵权次数和侵权后果等是重要考量因素，其中多次侵权是典型的情节严重情形，即多次侵权表明适用补偿性赔偿没有达到威慑作用，因此应给予惩罚性赔偿。^③

结合本案，潮州市某陶瓷公司与冯甲就本案诉争作品产生的另一侵害著作权纠纷，即第1855号案于2023年6月19日在广东省潮州市潮安区人民法院立案，该院于2023年9月11日作出认定冯甲享有案涉作品著作权，潮州市某陶瓷公司承担停止侵权、赔偿经济损失及维权费用侵权责任的民事判决。该判决于2023年10月8日发生法律效力，而同日潮州市某陶瓷公司仍在网店销售侵权产品，即潮州市某陶瓷公司在收到冯甲起诉材料、出庭应诉且在收到判决后，仍继续实施侵权行为，其行为具有明显的侵权故意，且构成情节严重，应当承担惩罚性赔偿责任。

^①朱广新：《惩罚性赔偿制度的演进与适用》，载《中国社会科学》2014年第3期。

^②宫晓艳、刘畅：《知识产权惩罚性赔偿适用的要件解构与路径探究——以上海首例知识产权惩罚性赔偿案件为研究范例》，载《法律适用》2020年第24期。

^③曹新明：《知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订》，载《知识产权》2013年第4期。

四、精细化裁判：推动知识产权损害赔偿合理化的司法实践与思考

精细化裁判确定损失是通过利益衡量的理性判断，在损害事实、制度价值与评价规范之间展开逻辑涵摄和法律运用的具体化过程。^①法院在适用精细化裁判方式确定知识产权损害赔偿时，应强化当事人高额赔偿的举证责任和对证据妨碍等证据认定采信规则的适用，引导当事人提供详细的计算方式及其酌定参考因素，同时审慎选取关于认定侵权产品销售量、价格以及利润率的数据，确保精细化计算结果的可靠性及与市场价值的契合性。

本案中，原告主张通过被告销售链接中的最低价格和月销量计算被告销售额，同时按照被告作为生产商的批发价和零售价计算成本控价，根据在案证据，被告的销售链接存在较大的价格跨度，因此原告提供的侵权获利计算方式在一定程度上放弃了自己部分权利，同时能够充分运用一般证据规则，确保计算结果的可靠性及与市场价值的契合性，因此法院采纳了该计算侵权获利的计算方式，但对于销售量、销售价格等数据的选取保持审慎态度，严格根据经审查确认的证据予以认定。具体计算方式为：侵权获利=(销售量×最低销售价格)×利润率，利润率=(销售价格-成本价格)/销售价格。从原告取证的数据中，能够得到被告网店的每个销售链接的月销量和最低销售价格，同时根据两被告的供销关系可依据其成本价和销售价计算利润率，从而得到一个精确且可靠的侵权获利数据，通过该侵权获利数据对原告主张的侵权赔偿中的合理部分予以支持，同时也为惩罚性赔偿提供了一个计算基准。如此，不仅合理降低了权利人的维权难度，使赔偿额的确定更具有可预见性和确定性，也为提高赔偿数额计算的科学性、合理性提供了一套可供参考的审判经验。

编写人：江西省景德镇市中级人民法院 贾琚

江西省景德镇市珠山区人民法院 洪文霞

^①徐飞云、王聪：《知识产权损害赔偿中精细化裁判的适用》，载《人民司法》2022年第29期。

陶瓷实用艺术作品著作权的认定和法律保护路径

——乙陶瓷公司诉甲陶瓷公司著作权权属、侵权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省景德镇市中级人民法院(2023)赣02民终115号民事判决书

2. 案由：著作权权属、侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):乙陶瓷公司

被告(上诉人):甲陶瓷公司

第三人(上诉人):吴甲

【基本案情】

乙陶瓷公司于2021年对雕塑小鱼喷泉循环流水底过滤桶陶瓷鱼缸圆形底座凤凰灯式等5件作品进行著作权登记,载明创作者为郭甲,创作完成时间为2007年。甲陶瓷公司在淘宝网对外销售此类鱼缸。乙陶瓷公司认为侵犯了其著作权,要求甲陶瓷公司停止侵权并赔偿损失。

甲陶瓷公司主张,被诉侵权产品为案外人丙陶瓷公司法定代表人余甲的自创作品,其系经丙陶瓷公司授权而销售该产品的,并称余甲的版权登记时间和创作日期均早于乙陶瓷公司,且第三人吴甲的公司公开销售时间亦早于乙陶瓷公司,且鲤鱼本身属于公知常识,涉案作品缺乏独创性。

第三人吴甲加入诉讼,并主张其系涉案作品的著作权人,认为乙陶瓷公司与甲陶瓷公司的行为均构成侵权,要求两公司立即停止侵权并赔偿损失。之后,

乙陶瓷公司变更诉讼请求，要求甲陶瓷公司和吴甲均停止侵权并赔偿损失。

经查，郭甲于1984年毕业于江西省某高等院校的陶瓷设计专业，于1990年9月获得助理工艺美术师职称，一直从事于陶瓷行业，且曾开办陶瓷厂。吴甲系北京某文化公司的法定代表人，其公司的经营范围为组织文化艺术交流活动、淡水养殖、销售观赏鱼及渔具、工艺品、承办展览展示等。吴甲于2007年带着一款水循环过滤器系统的实用新型专利设计图纸让郭甲制作雕刻陶瓷鱼缸，并支付费用，为同时满足水循环过滤器功能和美术观念价值，郭甲尝试多种附着器型，最终选定鲤鱼。2009年，吴甲将该系列作品进行版权登记后开始销售，郭甲曾是其生产商。

【案件焦点】

1. 诉争“附着雕塑小鱼的陶瓷鱼缸”系列作品是否受著作权法保护；2. 诉争作品的著作权归属问题；3. 吴甲提出的专利权抗辩能否成立；4. 诉争作品的著作权若归属于乙陶瓷公司，甲陶瓷公司的行为是否构成侵权。

【法院裁判要旨】

江西省景德镇市珠山区人民法院经审理认为：

1. “附着雕塑小鱼的陶瓷鱼缸”是由雕塑小鱼与陶瓷鱼组合而成，其设计要点在于为满足水循环流动需求及整体观赏性，在鱼缸边缘附着雕刻一条小鱼作为水的进出口，该小鱼是以自然界鲤鱼作为创作来源，根据鱼缸造型及流水需要对小鱼的造型进行了艺术化和功能化的处理，同时鱼缸表面可根据喜好绘制图案，雕塑小鱼与鱼缸组成的“附着雕塑小鱼的陶瓷鱼缸”体现了作者在美学领域付出的智力劳动的独特个性和创造力，具有一定的艺术性。对鱼缸图案及小鱼造型、鱼身纹路等细节进行改动，不会影响该陶瓷鱼缸的实用功能，其艺术性与实用性在观念上可分离，排除其实用功能部分，仍具有审美意义的独创性表达，符合《中华人民共和国著作权法》关于作品的规定，应当受到《中华人民共和国著作权法》的保护。

2. 《作品登记证书》仅是认定著作权权属的初步证据，在认定著作权权属

时还需结合底稿、原件等其他证据予以认定。结合原告提交的创作底稿、作者资质证明、作者声明及证人证言等证据可以认定郭甲具有创作涉案作品的创作意图、创作能力和创作时间及场所，能够相互印证郭甲于2007年创作涉案作品的事实，且吴甲未提交证据证明其与郭甲之间就该委托创作作品的著作权归属进行约定。据此，郭甲为诉争作品的作者，乙陶瓷公司系著作权人。

3. 吴甲提交的实用新型专利与涉案美术作品存在区别，该证据仅能证明其早期享有涉案实用新型的专利权，吴甲不因该专利权而对使用该项专利的艺术作品当然享有著作权。

4. 被诉侵权产品与乙陶瓷公司生产的产品构成实质性相似，甲陶瓷公司擅自销售侵犯乙陶瓷公司著作权的产品侵犯了著作权人的发行权。乙陶瓷公司未提交证据证明吴甲实施了侵权行为。

江西省景德镇市珠山区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条第四项、第九条、第十条、第十九条、第五十二条、第五十四条、第五十九条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十五条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条、第六十七条第一款、第一百四十三条、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、甲陶瓷公司立即停止侵犯乙陶瓷公司享有的“雕塑小鱼”著作权的行为；

二、甲陶瓷公司于本判决生效之日起五日内赔偿乙陶瓷公司经济损失及合理费用支出共计人民币8000元；

三、驳回乙陶瓷公司的其他诉讼请求；

四、驳回吴甲的全部诉讼请求。

甲陶瓷公司、吴甲不服一审判决，提起上诉。

江西省景德镇市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在面对附着型陶瓷实用艺术作品著作权判定时，法院需细致分析作品中的

艺术构思与实用功能是否能清晰界定，确保在不损害作品实用性的同时，充分认可并保护其中蕴含的原创艺术价值。而在界定陶瓷实用艺术作品的权利归属时，单纯的著作权登记证明虽具有法律效力，但绝非唯一准绳。同时，专利权的拥有并不当然涵盖艺术创作的著作权，两者各有其保护的侧重点和范围。

一、陶瓷实用艺术作品著作权的界定：超越著作权登记证书的深度考量

陶瓷作品的创作不仅是对艺术灵感的表达，更是对创作者专业技能和丰富实践经验的全面考验。在确立陶瓷实用艺术作品的权利归属时，虽然著作权登记证明具有法律效力，但它并非唯一的衡量标准。在案件审理中，著作权的审查应聚焦于创作的实质内容而非单纯的登记形式，同时，著作权的审查应强调创作的独立性和原创性贡献。

著作权的审查应聚焦于创作的实质内容而非单纯的登记形式。陶瓷作品的创作不仅是艺术灵感的体现，更是对创作者专业技能与实践经验的严峻考验。在界定陶瓷实用艺术作品的权利归属时，单纯的著作权登记证明虽具有法律效力，但绝非唯一准绳。通过本案的判决，确立了一个明确的法律原则，即著作权的审查应聚焦于创作的实质内容而非单纯的登记形式。这一原则确保了即便在著作权登记存在延迟或遗漏的情况下，真正的创作者也能获得应有的法律保护。应深入调查创作者的从业背景，包括其在陶瓷领域的实际工作经验、专业资质认证、掌握的技术工艺水平，以及创作过程中涉及的工作环境条件等因素。此外，对设计初稿的审查、作品中传统陶瓷文化元素的创新运用，也是评判作品原创性与个人风格的关键环节。

在具体案件审理中，聚焦于创作的实质内容而非单纯登记形式，需要采取一系列细致而专业的审查步骤，包括以下几方面：一是详细比对分析。审理法院应对争议作品与现有作品或声称被侵权的作品进行详细的内容比对。这包括但不限于主题、情节、角色设定、表达方式、设计元素等方面的分析，以确定是否存在实质性相似。二是评估原创性。深入分析争议作品的原创性，确认其中是否包含作者独立创作且具有独创性的表达。这要求审查作品的创意性、个性表达及与既有作品的差异性。三是调查创作过程。审理法院应收集和审查关

